



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06
Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin

BANJARMASIN

P U T U S A N

Nomor : PUT 27-K/PM I- 06/AD/XI/2010

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarmasin dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMAD SYAIFUL.
Pangkat, NRP : Serma, 578045
Jabatan : Batih Madya Teknik Dodik Bela Negara.
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Jember (Jatim), 10 Mei 1967
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam Jalan A.Yani Km 26
Rt.001 Rw.09 Kel. Landasan Ulin Kec.
Landasan Ulin Kota Banjarbaru

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-20/A-13/VIII/2010 bulan Agustus 2010 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VI/Mulawarman selaku PAPERAN Nomor : Kep/33/X/2010 tanggal 27 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/AD/I- 06/XI/ 2010 tanggal 3 Nopember 2010.

3. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Ka Otmil I-06 Banjarmasin Nomor : B/34/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/26/ AD/I- 06/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana :
“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Hj. Noor Yatinah.

Surat – surat :

1). Satu lembar STNK mobil Toyota Avanza Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Hj. Noor Yatinah.

2). Dua lembar foto kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Nur Yatinah.

3). Satu lembar surat tanda terima mobil/perjanjian sewa atas nama M. Syaiful.

4). Satu lembar surat pernyataan tentang kesanggupan Sdr. M. Syaiful (Terdakwa) untuk mengembalikan mobil beserta sewa pada tanggal 24 Juli 2010.

5). Satu lembar surat permohonan pinjam pakai mobil Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR dari Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad Syarwani pada tanggal 17 Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut maupun tindak pidana dan pelanggaran yang lain serta sanggup mengembalikan semua sisa uang sewa kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani dengan cara dicicil setiap bulan oleh karenanya mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal tujuh belas bulan Juni tahun dua ribu sepuluh atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di Jl. Kembang Kuning Kota Tanjung Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa Serma M. Syaiful menjadi anggota TNI sejak tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 578045 ditempatkan di Yonif 612/Modang, pada tahun 1987 mengikuti pendidikan Sussarpara di Pusdik Pasis Batujajar Bandung kemudian pada tahun 1991/1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1993/1994 mengikuti pendidikan Susba Purir di Dodikjur Balikpapan selanjutnya pada tahun 1999 dimutasikan ke Rindam VI/MLw. sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serma.
- b. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Mei 2010 Terdakwa dan Sdr. Yudi dimintai tolong oleh Sdr. Rondono untuk mencari mobil truk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk jasa angkutan PT. Astra Bina yang berlokasi di Tanjung selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 terdakwa dan Sdr. Yudi menyanggupi permintaan Sdr. Randono untuk mencari mobil truk sebanyak 15 unit untuk dipekerjakan di PT Astra Bina.

- c. Bahwa selanjutnya untuk kelancaran transportasi terdakwa dan Sdr. Yudi menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Sdr. Sutris lalu berangkat ke Tanjung guna menyelesaikan dana minyak untuk operasional truk sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) karena saat itu terdakwa dan Sdr. Yudi mengalami kesulitan keuangan maka terdakwa dan Sdr. Yudi menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Sdr. Padrus yang beralamat di Desa Danau Kec. Haruai Kab. Tabalong sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- d. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 18.00 Wita, terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR dari CV. Naila di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt 12 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin milik Sdr. H. Ahmad Syarwani (Saksi- 1) dengan harga sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan terdakwa menyewa mobil tersebut selama 8 hari sehingga jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010 kemudian terdakwa membayar uang sewa selama 6 hari terlebih dahulu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa menandatangani surat serah terima mobil, kemudian setelah menerima mobil tersebut, terdakwa langsung berangkat ke Kab. Tabalong ke lokasi perkebunan sawit PT Astra Bina untuk mengecek medan.
- e. Bahwa karena jangka waktu sewa mobil Daihatsu Xenia sudah habis maka mobil tersebut harus segera dikembalikan kepada pihak yang menyewakan sehingga pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 terdakwa menemui Sdr. Padrus di Jl. Kembang Kuning untuk menebus mobil Daihatsu Xenia yang telah digadaikan kepada Sdr. Padrus sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), namun saat itu terdakwa baru memberikan uang kepada Sdr. Padrus sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewakan dari Saksi- 1 kepada Sdr. Padrus sebagai jaminan atas kekurangan pinjaman kepada Sdr. Padrus sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2010 terdakwa mengembalikan mobil Daihatsu Xenia kepada pemiliknya yaitu Sdr. Sutris.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Juni 2010, mobil Toyota Avanza yang terdakwa sewa dari Saksi- 1 telah jatuh tempo namun terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada Saksi- 1 sehingga Saksi- 1 menghubungi terdakwa melalui HP dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menambah waktu penyewaan mobil tersebut sampai dengan awal Juli 2010 namun setelah jatuh tempo, terdakwa belum juga mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut.
- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2010 Saksi- 1 menghadap Wadan Dodik Bela Negara Mayor Inf. Jumadiyono (Saksi- 4) untuk melaporkan kalau mobil Toyota Avanza milik Saksi- 1 telah disewa oleh terdakwa sejak tanggal 16 Juni 2010 dengan biaya sewa Rp.250.000,- per hari, dan sewa mobil Toyota Avanza tersebut telah berjalan selama 38 (tiga puluh delapan) hari, namun terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut dan belum membayar uang sewanya.
- h. Bahwa kemudian Saksi- 4 memanggil terdakwa dan mempertemukannya dengan Saksi- 1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut lalu terdakwa membuat surat pernyataan yang berisi bahwa terdakwa benar telah menyewa mobil Toyota Avanza dari Rental mogil CV. Naila Banjarmasin milik Saksi- 1 sejak tanggal 16 Juni 2010 dengan uang sewa Rp.250.000,- per hari dan terdakwa bersedia untuk mengembalikan mobil Toyota Avanza tersebut beserta ongkos sewanya pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 kemudian terdakwa dan Saksi- 1 menandatangani surat pernyataan tersebut dengan disaksikan oleh Saksi- 4.
- i. Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 24 Juli 2010 terdakwa belum bisa mengembalikan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR tersebut kepada Saksi- 1 karena terdakwa belum punya uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebus mobil tersebut yang telah digadaikan kepada Sdr. Padrus.
- j. Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan/menjaminkan mobil Toyota Avanza yang disewanya dari Saksi- 1 kepada Sdr. Padrus tanpa ijin Saksi- 1 selaku pemilik mobil dan hal tersebut sengaja terdakwa lakukan karena terdakwa merasa mempunyai kekuasaan atas mobil tersebut sedangkan mobil tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik Saksi- 1 yang disewa oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menerangkan benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur militer atas dirinya serta membenarkan semua dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I :

Nama lengkap : Hi. Ahmad Syarwani
Pekerjaan : Swasta (pemilik rental mobil CV. Naila).
Tempat, tanggal lahir : Barito Kuala, 15 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan.
2. Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah pernah menyewa mobil kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali di rental milik Saksi namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 18.00 Wita datang Terdakwa ke tempat rental Saksi untuk menyewa mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol DA 7241 TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 (delapan) hari dengan biaya sewa perharinya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa setelah sepakat, Terdakwa membayar uang sewa selama 6 (enam) hari senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibuatkan tanda terima mobil/perjanjian sewa yang isinya antara lain mobil tersebut tidak boleh dipergunakan dalam pekerjaan yang melanggar hukum, tidak boleh dipindah tangankan, tidak boleh digadaikan termasuk dijual dan saat perjanjian sewa tersebut ditanda tangani, Terdakwa meninggalkan foto copy identitas Terdakwa berupa foto copy kartu anggota prajurit.
5. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 24 Juni 2010 mobil tersebut belum dikembalikan sehingga Saksi menghubungi Terdakwa lewat HP dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menjelaskan untuk menambah sewa mobil tersebut sampai awal bulan Juli 2010 beserta pembayarannya.
6. Bahwa setelah habis waktu sesuai yang disepakati, Saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui HP namun HP Terdakwa tidak pernah aktif sehingga pada tanggal 23 Juli 2010 Saksi mendatangi kantor Terdakwa di Rindam VI/Mulawarman melalui piket dan saat itu oleh piket Saksi dihadapkan kepada Mayor Inf. Jumadiyono dan setelah Terdakwa dan Saksi dipertemukan, selanjutnya dibuatkan surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2010 tentang penyelesaian sewa mobil tersebut yang isinya pada pokoknya Terdakwa sanggup mengembalikan mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membayar semua uang sisa sewa paling lambat pada tanggal 24 Juli 2010.

7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa melalui HP, Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Padrus yang beralamat di Tanjung tanpa seijin dan persetujuan dari Saksi selaku pemilik mobil sehingga Terdakwa telah melanggar perjanjian sewa.
8. Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati berdasarkan surat pernyataan tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan mobil dan juga tidak membayar sisa uang sewa sebagaimana tercantum dalam surat pernyataan tersebut sehingga pada tanggal 2 Agustus 2010 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin supaya diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa pada bulan Agustus bertepatan bulan puasa tahun 2010, Saksi dan tiga orang temannya mendatangi Sdr. Padrus yang beralamat di Tanjung Kab. Tabalong, dengan tujuan mengambil mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewa oleh Terdakwa dengan membawa bukti surat-surat kepemilikan.
10. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr. Padrus, Saksi menyampaikan tujuannya yaitu untuk mengambil mobil tersebut karena status kepemilikan mobil itu adalah milik Saksi yang disewa oleh Terdakwa dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan antara lain bukti pembayaran cicilan per bulannya di perusahaan Lising Otto karena mobil tersebut masih dalam status kredit dan masih 6 (enam) bulan baru lunas.
11. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Padrus pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut dengan harga sewa Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya dan Sdr. Padrus juga pernah mendatangi kantor Rindam VI/Mulawarman menanyakan apakah Terdakwa yang mempunyai mobil Toyota Avanza tersebut dan dari kantor Rindam mengatakan Terdakwa tidak mempunyai mobil.

12. Bahwa setelah mendapat penjelasan tersebut Sdr. Padrus mau menyerahkan mobil tersebut dengan catatan agar Saksi membantu menyelesaikan sisa uang gadai yang belum Terdakwa bayar kepada Sdr. Padrus.

13. Bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR tersebut pernah disita oleh Dendpom VI/2 Banjarmasin dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan sempat di tahan di Denpom kurang lebih 10 hari kemudian Saksi mengajukan permohonan pinjam pakai barang bukti tersebut karena mobil tersebut kalau tidak disewakan maka tidak dapat membayar cicilannya dan oleh Denpom dikabulkan sehingga sejak tanggal 30 Agustus 2010 mobil tersebut dapat dibawa pulang oleh Saksi dengan ketentuan barang bukti tersebut tidak boleh dipindah tangankan, digadaikan atau dijual dan sewaktu- waktu apabila diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini sanggup menghadirkan.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kerugian materil kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan saksi mengharap kalau bisa Terdakwa dapat membayarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II :

Nama lengkap : Hj. Titin Hardiaty
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Surabaya (Jatim),
15 Agustus 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komplek Awang
Permai I No. 27 Rt. 12 Kel.
Sungai Miai Kec. Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap memberikan keterangan.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili sedangkan Saksi Ahmad Syarwani Saksi kenal dan ada hubungan keluarga selaku suami Saksi.
3. Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa pada tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 17.00 Wita saat Terdakwa datang ke rumah Saksi yang sekaligus merupakan tempat usaha yang bergerak dibidang jasa sewa mobil (rental) CV Naila milik Saksi Ahmad Syarwani yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kelurahan Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan tujuan ingin menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR.
4. Bahwa tata cara peminjaman mobil yang berlaku di CV. Naila sebelum penyewa menerima mobil harus menandatangani surat tanda terima mobil/perjanjian sewa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi bahwa penyewa bersepakat tidak menggunakan mobil untuk perbuatan yang melanggar hukum, bertanggungjawab atas kerusakan dan biaya-biaya yang tak tergoda atas kelalaian pengguna, bertanggung jawab biaya-biaya jika berurusan dengan penegak hukum selama kurun waktu penyewaan, dan penyewa dilarang menyerahkan, menyewakan, menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil.

5. Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil Toyota Avanza Nopol DA 7241 TR yang disewa Terdakwa tersebut yang diserahkan oleh Saksi Ahmad Syarwani, Saksi berada di rumah dan Saksi melihat Saksi Ahmad Syarwani menyerahkan kuncinya sedangkan surat-surat mobil berupa STNK nya sudah berada di dalam mobil.
6. Bahwa uang sewa mobilnya melihat kondisi mobilnya kalau mobil baru sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari sedangkan mobil yang sudah agak lama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
7. Bahwa mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa tersebut sampai dengan bulan Agustus 2010 belum dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Ahmad Syarwani melapor ke Denpom VI/2 Banjarmasin agar diselesaikan menurut hukum yang berlaku.
8. Bahwa mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa sudah dikembalikan pada bulan Agustus 2010 yang diambil langsung oleh Saksi Ahmad Syarwani dari Sdr. Padrus yang beralamat di Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisa uang sewanya kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai saat ini belum dibayar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan selurunya.

Saksi III :

Nama lengkap : Samsuri
Pekerjaan : Swasta (karyawan CV Naila)
Tempat, tanggal lahir : Batola, 26 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Desa Anjir Pasar Lama Km 16
Rt. 07 Rw. 09 Kec. Anjir Pasar
Kab. Marabahan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 18.00 Wita di tempat kerja Saksi yaitu CV Naila (rental mobil) milik Saksi Ahmad Syarwani yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt.12 Kel. Sungai Maii Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dalam rangka menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada saat Terdakwa membawa mobil tersebut, Terdakwa melihanya dan yang menyerahkan kunci mobilnya adalah Saksi H Ahmad Syarwani sedangkan surat-surat mobilnya berupa STNK sudah berada di dalam mobil.
4. Bahwa setelah Terdakwa menerima kuncinya, Terdakwa langsung membawa mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan setahu Saksi setiap penyewa mobil sebelum membawa mobilnya terlebih dahulu harus menandatangani surat serah terima mobil/perjanjian sewa yang isinya antara lain mobil yang disewa tidak boleh dipergunakan dalam hal melanggar hukum, tidak boleh dialihkan kepada orang lain termasuk tidak boleh digadaikan.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi uang sewa mobil setiap harinya dilihat dari kondisi mobil, kalau mobil baru sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan mobil yang agak lama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa saat ini mobil tersebut sudah berada di tangan Saksi Hi. Ahmad Syarwani selaku pemiliknya sejak bulan Agustus 2010.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi IV :

Nama lengkap : Jumadiyono
Pangkat, Nrp. : Mayor Inf., 545054
Jabatan : Wadan Dodik Bela Negara
Kesatuan : Rindam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Magelang (Jateng),
25 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Komplek perumahan Asabri Griya
Judha Pratama Jl. Trikora Rt.
004 Rw. 009 Kel. Landasan Ulin
Timur Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru Propinsi Kalimantan
Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum pemeriksaan dimulai, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap menjalani pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 karena satu kesatuan dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 sekira pukul 10.00 Wita Saksi Hi Ahmad Syarwani mendatangi piket kantor Dodik Bela Negara Rindam VI/Mulawarman di Landasan Ulin dan oleh piket dihadapkan di ruangan Saksi dan Saksi Ahmad Syarwani melaporkan bahwa Terdakwa telah menyewa kendaraan roda empat Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR miliknya mulai tanggal 16 Juni 2010 dengan biaya sewa per hari sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah berjalan selama 38 (tiga puluh delapan) hari.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa Serma M. Syaiful dan kemudian Saksi pertemuan dengan Saksi Hi. Ahmad Syarwani, selanjutnya Saksi langsung memerintahkan Terdakwa segera menyelesaikan masalah tersebut.
5. Bahwa dalam pertemuan tersebut akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi H. Ahmad Syarwani selaku pemilik mobil dengan dibuatkan surat pernyataan yang intinya Terdakwa benar telah menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR sejak tanggal 16 Juni 2010 dengan biaya sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk digunakan rekan bisnisnya di Tanjung dan bersedia mengembalikan mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010, surat pernyataan tersebut ditanda tangani oleh Saksi, Terdakwa dan Saksi H. Ahmad Syarwani.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, Terdakwa menghadap Saksi yang intinya menyampaikan belum bisa menyelesaikan masalah tersebut dan minta izin ke Tanjung selama 3 hari dengan alasan mengambil mobil Toyota Avanza tersebut karena sudah dipindah tangankan kepada Sdr. Padrus.
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, mobil tersebut Terdakwa sewa dalam rangka dipergunakan untuk urusan bisnis dengan Sdr. Yudi.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 Terdakwa kembali menghadap Saksi dan melaporkan belum bisa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut dengan alasan harus terlebih dahulu menebus uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Padrus.
9. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut pendapat Saksi suda salah karena mobil tersebut yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Syarwani tidak boleh dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini Saksi Hi. Ahmad Syarwani.
10. Bahwa Saksi selaku Wadan Dodik Bela Negara Rindam VI/Mulawarman selalu menanyakan kepada Terdakwa mengenai penyelesaian sewa mobil Toyota Avanza tersebut yang kemudian Terdakwa pasrah setelah berusaha mencari pinjaman akan tetapi tetap belum mendapatkan pinjaman hingga pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa mendapat surat panggilan dari Denpom VI/2 Banjarmasin dengan tuduhan diduga melakukan tindak pidana penggelapan.

11. Bahwa dalam keseharian Terdakwa dalam melaksanakan dinas di kesatuan awalnya baik- baik saja namun kalau diluar dinas sepengetahuan Saksi sering berusaha mencari tambahan di luar yang pada akhirnya mengganggu tugas pokoknya dengan beberapa kali minta ijin tidak masuk dinas.

12. Bahwa sebelum perkara ini pada awal Juli 2010 ada laporan bahwa Terdakwa menyewa mobil Daehatsu Xenia milik orang Kamaratih Banjarbaru dan menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut diserahkan kepada rekan bisnisnya di Tanjung dan pada saat itu Saksi perintahkan Terdakwa untuk segera menyelesaikan dan tidak lama kemudian Saksi mengetahui kalau mobil tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada pemiliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 578045 dan ditugaskan di Yonif 612/Modang, tahun 1991/1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr, selesai dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1999 dipindahkan ke Rindam VI/Mulawarman.

2. Bahwa sampai dengan persidangan ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berdinas aktif di Rindam VI/Mulawarman, jabatan Batih Madya Teknik Dodik Bela Negara dengan pangkat Serma, dan selama berdinas Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1995 s.d 1996 di Timor-timor dan mendapatkan satya lencana Seroja.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. Ahmad Syarwani sejak tahun 2009 karena sudah berlangganan sewa mobil di tempat usahanya CV. Naila yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kelurahan Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
4. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa dan Sdr. Yudi (Ahmadi) dimintai bantuan oleh Sdr. Randono untuk mencari mobil truk yang akan dipergunakan untuk jasa angkutan di perkebunan kelapa sawit PT. Astra Bina yang berlokasi di Tanjung Kab. Tabalong, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi meninjau lokasi kemudian diadakan pertemuan antara Terdakwa, Sdr. Yudi dan pihak PT Astra Bina kurang lebih tiga kali.
5. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 Sdr. Yudi sanggup menerima tawaran kontrak kerja dari PT. Astra Bina tersebut sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak kerja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi bersepakat untuk mencari mobil truk yang akan dipekerjakan di PT. Astra Bina dan setelah masing-masing mencari, Sdr. Yudi sanggup mendapatkan sebanyak 15 (lima belas) unit sedangkan Terdakwa mendapat 5 (lima) unit sehingga seluruhnya berjumlah 20 (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) unit mobil truk dan apabila seluruh unit mobil tersebut sudah berada di lokasi, maka surat perjanjian kontrak akan ditanda tangani dan akan mendapatkan uang DP sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

6. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa pernah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Sdr. Sutris yang beralamat di Landasan Ulin selama 2 hari untuk keperluan keluarga, setelah itu untuk keperluan operasional, Terdakwa dan Sdr. Yudi memperpanjang waktu sewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut dan yang membayar uang sewanya adalah Sdr. Yudi selanjutnya akhir bulan Mei tahun 2010 Terdakwa dan Sdr. Yudi berangkat ke Tanjung untuk menyelesaikan dana minyak untuk operasional mobil truk sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan pada saat itu sedang kesulitan dana maka Terdakwa dan Sdr. Yudi menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Padrus yang beralamat di Desa Danau Kec. Haruai Kab. Tabalong sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
7. Bahwa setelah uang gadai tersebut diterima, kemudian Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibawa Sdr. Yudi untuk biaya minyak mobilisasi mobil truk dari Guntung Payung ke Tanjung sebanyak 15 unit dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang muka minyak solar yang akan dipergunakan dalam operasional armada 5 unit truk yang Terdakwa siapkan.
8. Bahwa mengingat Terdakwa mempunyai tanggung jawab di dinas maka untuk keperluan transportasi Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang ke CV. Naila milik Saksi H. Ahmad Syarwani yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan tujuan ingin menyewa mobil.

9. Bahwa setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa akhirnya menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR selama jangka waktu 8 (delapan) hari dan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2010 dengan harga sewa per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa selama 6 (enam) hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
10. Bahwa sebelum Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa telah menandatangani surat tanda terima mobil/perjanjian sewa yang berisi bahwa penyewa bersepakat tidak menggunakan mobil tersebut untuk perbuatan yang melanggar hukum, bertanggungjawab atas kerusakan dan biaya-biaya yang tak terduga atas kelalaian pengguna, bertanggungjawab terhadap biaya-biaya jika berurusan dengan penegak hukum selama kurun waktu penyewaan, dan penyewa dilarang menyerahkan, menyewakan, menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil dalam hal ini Saksi Hi Ahmad Syarwani.
11. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima mobil tersebut langsung berangkat ke Kab. Tabalong dan tiba di kota Tanjung sekitar pukul 23.00 Wita dan bermalam di tempat/rumah Sdr. Randono.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada pagi harinya tanggal 17 Juni 2010 Terdakwa dan Sdr. Randono dengan menggunakan mobil sewaan tersebut berangkat ke lokasi perkebunan sawit PT. Astra Bina untuk mengecek kondisi medan.

13. Bahwa sekira pukul 11.30. Wita Terdakwa dan Sdr. Randono kembali ke rumah Sdr. Randono dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa dihubungi lewat HP oleh Sdr. Yudi dan berkata "mas mobil ditukar saja dulu di tempat pak Padrus", Terdakwa jawab "ok sekalian mengembalikan dana pinjaman yang kemarin kita pakai".

14. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Padrus di Jl. Kembang Kuning, dan setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Padrus, selanjutnya Terdakwa menukar mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang Terdakwa bawa dengan mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi kepada Sdr. Padrus sekaligus Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Yudi berjanji beberapa hari kemudian mobil tersebut akan segera ditebus kepada Sdr. Padrus.

15. Bahwa penyerahan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR oleh Terdakwa kepada Sdr. Padrus tidak sepengetahuan dan seijin oleh Saksi H. Ahmad Syarwani selaku pemiliknya.

16. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa telah mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut kepada Sdr. Sutris yang beralamat di Landasan Ulin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemiliknya.

17. Bahwa pada saat jatuh tempo waktu sewa tanggal 24 Juni 2010, mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi H. Ahmad Syarwani belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum diambil ataupun belum ditebus oleh Sdr. Yudi di tempat Sdr. Padrus.
18. Bahwa setelah Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H Ahmad Syarwani melalui HP dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut, Terdakwa berkata bahwa akan menambah sewa sampai awal bulan Juli tahun 2010 namun sampai jatuh tempo sesuai perjanjian, Terdakwa belum juga dapat mengembalikan mobil tersebut.
19. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010 Terdakwa dipanggil menghadap oleh Saksi Mayor Inf Jumadiyono selaku Wadan Dodik Bela Negara untuk dipertemukan dengan Saksi H. Ahmad Syarwani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa mengakui telah menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR dari rental CV. Naila Banjarmasin sejak tanggal 16 Juni 2010 dan akan dikembalikan serta membayar sisa pembayaran sewa pada tanggal 24 Juli 2010 sedangkan jumlah uang sewa dihitung per hari selama 38 hari dikali Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar
Rp.8.000.000,- (delapan juta
rupiah) dan ditanda tangani
di atas materai oleh Terdakwa
dan Saksi H. Ahmad Syarwani
dan diketahui oleh Saksi
Mayor Inf. Jumadiyono.

20. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Yudi namun tidak ketemu kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa berangkat ke Tanjung untuk menemui Sdr. Padrus untuk mengambil mobil tersebut akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Sdr. Padrus karena dana yang dipinjam yang dibawa Sdr. Yudi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) belum dikembalikan, hal tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada Saksi H. Ahmad Syarwani.

21. Bahwa sampai sekarang Sdr. Yudi belum ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mendapat informasi kalau Sdr. Yudi sudah melarikan diri.

22. Bahwa uang keseluruhan yang belum dibayarkan oleh Terdakwa baik kepada Sdr. Padrus maupun sisa uang sewa kepada Saksi Hi Ahmad Syarwani kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

23. Bahwa selama Terdakwa bekerja sama dengan Sdr. Yudi dalam bisnis tersebut kurang lebih selama 4 bulan, Terdakwa belum mendapat keuntungan sepeserpun bahkan Terdakwa sudah mengeluarkan uang pribadi sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

24. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas kesalahan dari perbuatannya tersebut dan siap menerima segala keputusan namun Terdakwa berharap dan bermohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya Terdakwa bisa tetap berdinis di lingkungan TNI AD.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Surat – surat :

a. Satu lembar STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah yang disewa Terdakwa di CV Naila milik Saksi Hi. Ahmad Syarwani.

b. Satu lembar surat tanda terima mobil/perjanjian sewa atas nama M. Syaiful yang membuktikan bahwa Terdakwa benar telah menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR. di CV. Naila Rental Mobil milik Saksi H. Ahmad Syarwani.

c. Satu lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2010 tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil beserta sisa uang sewa pada tanggal 24 Juli 2010.

d. Satu lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah yang disewa oleh Terdakwa.

e. Satu lembar surat permohonan pinjam pakai mobil Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR dari Sdr. H. Ahmad Syarwani pada tanggal 17 Desember 2010.

2. Photo :

4 (empat) lembar photo kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Nur Yatinah yang disewa oleh Terdakwa dari CV. Naila Rental Mobil milik Saksi H. Ahmad Syarwani.

3. Barang :

Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah milik Saksi Hi. Ahmad Syarwani yang disewa oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat dan empat lembar photo tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Padrus sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi, barang bukti tersebut telah diperiksa secara fisik dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas dakwaan dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Syaiful masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 578045 dan ditugaskan di Yonif 612/Modang, tahun 1991/1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr, selesai dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 1999 dipindahkan ke Rindam VI/Mulawarman.
2. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih berdinis aktif di Rindam VI/Mulawarman, jabatan Batih Madya Tiknik Dodik Bela Negara dengan pangkat Serma, dan selama berdinis Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1995 s.d 1996 di Timor- timor dan mendapatkan satya lencana Seroja.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi H. Ahmad Syarwani sejak tahun 2009 karena sudah berlangganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa mobil di tempat usahanya CV. Naila yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kelurahan Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

4. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa dan Sdr. Yudi (Ahmadi) dimintai bantuan oleh Sdr. Randono untuk mencari mobil truk yang akan dipergunakan untuk jasa angkutan di perkebunan kelapa sawit PT. Astra Bina yang berlokasi di Tanjung Kab. Tabalong selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi tinjau lokasi kurang lebih tiga kali.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 Sdr. Yudi sanggup menerima tawaran kontrak kerja dari PT. Astra Bina tersebut sebagaimana yang tertuang dalam draf surat perjanjian kontrak kerja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi bersepakat untuk mencari mobil truk yang akan dipekerjakan di PT. Astra Bina, Sdr. Yudi sanggup menyediakan sebanyak 15 (lima belas) unit sedangkan Terdakwa sanggup menyediakan 5 (lima) unit sehingga keseluruhan berjumlah 20 (dua puluh) unit dan apabila seluruh unit truk telah berada di PT Astra Bina maka surat perjanjian kontrak kerja tersebut akan ditanda tangani sehingga Terdakwa dan Sdr. Yudi akan mendapatkan uang DP sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
6. Bahwa benar pada bulan Mei Terdakwa pernah menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Sdr. Sutris yang beralamat di Landasan Ulin untuk keperluan keluarga selama 2 (dua) hari dan setelah selesai, guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan operasional dalam hubungan bisnis antara Terdakwa dan Sdr. Yudi, mobil Daihatsu Xenia tersebut diperpanjang waktu sewanya dan yang membawar uang sewanya adalah Sdr. Yudi kemudian pada akhir bulan Mei 2010 Terdakwa dan Sdr. Yudi berangkat ke Tanjung untuk menyelesaikan dana minyak untuk operasional mobil truk sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan oleh karena pada saat itu sedang kesulitan dana maka Terdakwa dan Sdr. Yudi menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Sdr. Padrus yang beralamat di Desa Danau Kec. Haruai Kab. Tabalong sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

7. Bahwa benar setelah uang gadai tersebut diterima, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibawa Sdr. Yudi untuk biaya minyak mobilisasi mobil truk dari Guntung Payung ke Tanjung dan sisanya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang muka minyak solar yang juga akan dipergunakan dalam operasional armada truk.
8. Bahwa benar untuk keperluan operasional, pada hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR di CV. Naila milik Saksi H. Ahmad Syarwani yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kel. Sungai Maii Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
9. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR tersebut selama 8 (delapan) hari sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Juni 2010 dengan harga sewa per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa selama 6 (enam) hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar sebelum Terdakwa menerima mobil tersebut, Terdakwa telah menandatangani surat tanda terima mobil/ perjanjian sewa yang berisi bahwa penyewa bersepakat tidak menggunakan mobil tersebut untuk perbuatan yang melanggar hukum, bertanggungjawab atas kerusakan dan biaya-biaya yang tak terduga atas kelalaian pengguna, bertanggungjawab terhadap biaya-biaya jika berurusan dengan penegak hukum selama kurun waktu penyewaan, dan penyewa dilarang menyerahkan, menyewakan, menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil dalam hal ini Saksi Hi Ahmad Syarwani.

11. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa menerima mobil tersebut langsung berangkat ke Kab. Tabalong dan tiba di kota Tanjung sekitar pukul 23.00 Wita dan bermalam di tempat/rumah Sdr. Randono.

12. Bahwa benar pada pagi harinya tanggal 17 Juni 2010 Terdakwa dan Sdr. Randono dengan menggunakan mobil sewaan tersebut berangkat ke lokasi perkebunan sawit PT. Astra Bina untuk mengecek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi medan.

13. Bahwa benar sekira pukul 11.30. Wita Terdakwa dan Sdr. Randono kembali ke rumah Sdr. Randono dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yudi lewat HP dan berkata "mas mobil ditukar saja dulu di tempat pak Padrus", Terdakwa jawab "ok" sekalian mengembalikan dana pinjaman yang kemarin kita pakai".
14. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Padrus di Jl. Kembang Kuning, dan setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Padrus, selanjutnya Terdakwa menukar mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang Terdakwa bahwa dengan mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi kepada Sdr. Padrus sekaligus Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Yudi berjanji beberapa hari kemudian mobil tersebut akan segera ditebus kepada Sdr. Padrus.
15. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa telah mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut kepada Sdr. Sutris yang beralamat di Landasan Ulin selaku pemiliknya.
16. Bahwa benar pada saat jatuh tempo waktu sewa tanggal 24 Juni 2010, mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi H. Ahmad Syarwani belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum ditebus oleh Sdr. Yudi di tempat Sdr. Padrus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar setelah Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H Ahmad Syarwani melalui HP dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut, Terdakwa berkata bahwa akan menambah sewa sampai awal bulan Juli tahun 2010 namun sampai jatuh tempo sesuai perjanjian, Terdakwa belum juga dapat mengembalikan mobil tersebut karena belum ditebus oleh Sdr. Yudi dan hal tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada Saksi H. Ahmad Syarwani.

18. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2010 Saksi H. Ahmad Syarwani akhirnya melapor ke kantor Rindam VI/Mulawarman melalui piket dan oleh piket dihadapkan kepada Saksi Jumadiyono selaku Wadan Dodik Bela Negara Rindam VI/Mulawarman.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi Jumadiyono memanggil Terdakwa dan dipertemukan dengan Saksi H. Ahmad Syarwani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa mengakui telah menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR dari rental CV. Naila Banjarmasin sejak tanggal 16 Juni 2010 dan akan dikembalikan serta membayar sisa pembayaran sewanya pada tanggal 24 Juli 2010 sedangkan jumlah uang sewa dihitung per hari selama 38 hari dikali Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebesar
Rp.8.000.000,- (delapan juta
rupiah) dan ditanda tangani
di atas materai oleh
Terdakwa dan Saksi H. Ahmad
Syarwani dan diketahui oleh
Saksi Mayor Inf. Jumadiyono.

20. Bahwa benar selanjutnya
Terdakwa mencari Sdr. Yudi
namun tidak ketemu kemudian
pada hari Sabtu tanggal 24
Juli 2010 Terdakwa berangkat
ke Tanjung menemui Sdr.
Padrus untuk mengambil mobil
tersebut akan tetapi tidak
diperbolehkan oleh Sdr.
Padrus karena sisa uang
gadai yang dibawa Sdr. Yudi
sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh
juta rupiah) belum
dibayarkan.

21. Bahwa benar penyerahan mobil
Toyota Avanza warna silver
Nopol DA 7241 TR oleh
Terdakwa kepada Sdr. Padrus
sebagai pengganti mobil
Daihatsu Xenia warna hitam
yang digadaikan kepada Sdr.
Padrus diakui Terdakwa
sebagai pemiliknya dan hal
tersebut tidak sepengetahuan
dan seijin oleh Saksi H.
Ahmad Syarwani selaku
pemiliknya.

22. Bahwa benar Terdakwa
menyadari dan mengetahui
sesuai dengan perjanjian
sewa yang ditanda tangani
oleh Terdakwa, salah satu
poin perjanjiannya adalah
tidak boleh menyerahkan/
menggadaikan mobil tersebut
kepada orang lain tanpa
sepengetahuan pemilik mobil
namun Terdakwa tetap lakukan
karena tergiur dengan
keuntungan yang akan didapat
oleh Terdakwa dalam bisnis
tersebut apabila berhasil.

23. Bahwa benar setelah perkara
ini dilaporkan oleh Saksi
Hi. Ahmad Syarwani pada
tanggal 2 Agustus 2010,
Terdakwa memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani bahwa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR telah digadaikan kepada Sdr. Padrus yang beralamat di Jl. Kembang Kuning Tanjung selanjutnya masih pada bulan Agustus 2010 Saksi Hi Ahmad Syarwani bersama 3 orang temannya mendatangi Sdr. Padrus dengan tujuan ingin mengambil mobil tersebut.

24. Bahwa benar setelah Saksi Hi. Ahmad Syarwani menunjukkan dokumen kepemilikan mobil tersebut, akhirnya Sdr. Padrus mau menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani.

25. Bahwa benar akibat dari perbuatan tersebut, Saksi H. Ahmad Syarwani mengalami kerugian materil kurang lebih Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang dan menyadari perbuatannya serta sangat kooperatif dalam persidangan, berjanji tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran dalam bentuk apapun serta sanggup membayar semua sisa uang sewa kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani sehingga permohonan Terdakwa untuk mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringan hukuman perlu dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja dan melawan hukum.

Unsur ke-3 : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ke-4 : Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Dengan mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, Pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri ataupun diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa M. Syaiful masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1985/1986 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam VI/Tpr, lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp. 578045 dan ditugaskan di Yonif 612/Modang, tahun 1991/1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam VI/Tpr, selesai dilantik dengan pangkat Serda dan tahun 1999 dimutasi ke Rindam VI/Mulawarman.
2. Bahwa benar sampai dengan persidangan ini Terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdinas aktif di Rindam VI/Mulawarman, jabatan Batih Madya Teknik Dodik Bela Negara dengan pangkat Serma, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dalam ikatan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang sehingga Terdakwa masih dalam kewenangan yustisiabel Peradilan Militer dan selama berdinas Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi militer pada tahun 1995 s.d 1996 di Timor-timor dan mendapatkan satya lencana Seroja .

3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
4. Bahwa benar dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" Menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, adalah sipelaku menghendaki dan menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah si pelaku (Terdakwa) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan subyektif orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi H. Ahmad Syarwani sudah saling kenal sejak tahun 2009 dan Terdakwa sudah berlangganan sewa mobil di tempat usahanya CV. Naila yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kelurahan Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Terdakwa dan Sdr. Yudi dimintai bantuan oleh Sdr. Rando untuk mencari mobil truk yang akan dipergunakan untuk jasa angkutan di perkebunan kelapa sawit PT. Astra Bina yang berlokasi di Tanjung Kab. Tabalong.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2010 Sdr. Yudi sanggup menerima tawaran kontrak kerja dari PT. Astra Bina tersebut sebagaimana yang tertuang dalam draf surat perjanjian kontrak kerja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi bersepakat untuk mencari mobil truk yang akan dipekerjakan di PT. Astra Bina, Sdr. Yudi sanggup menyediakan sebanyak 15 (lima belas) unit sedangkan Terdakwa sanggup menyediakan sebanyak 5 (lima) unit sehingga berjumlah 20 (dua puluh) unit dan apabila seluruh unit mobil tersebut sudah berada di PT Astra Bina maka surat perjanjian tersebut ditanda tangani dan setelah ditanda tangani maka Terdakwa dan Sdr. Yudi akan mendapatkan uang DP sebesar Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).
4. Bahwa benar untuk keperluan operasional, pada bulan Mei 2010 Terdakwa dan Sdr. Yudi menyewa mobil Daihatsu Xenia warna hitam dari Sdr. Sutris yang beralamat di Landasan Ulin, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yudi berangkat ke Tanjung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan dana minyak untuk operasional mobil truk sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan oleh karena pada saat itu sedang kesulitan dana maka Terdakwa dan Sdr. Yudi menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tersebut kepada Sdr. Padrus yang beralamat di Desa Danau Kec. Haruai Kab. Tabalong sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

5. Bahwa benar setelah uang gadai tersebut diterima, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibawa Sdr. Yudi untuk biaya minyak mobilisasi mobil truk dari Guntung Payung ke Tanjung sebanyak 15 unit dan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk uang muka minyak solar yang juga akan dipergunakan dalam operasional armada truk 5 unit.

6. Bahwa benar untuk keperluan operasional, pada hari rabu tanggal 16 Juni tahun 2010 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa datang ke CV. Naila milik Saksi H. Ahmad Syarwani yang beralamat di Jl. Sultan Adam Komplek Awang Permai I No. 27 Rt. 12 Kel. Sungai Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk menyewa mobil.

7. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan, akhirnya Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR selama jangka waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 24 Juni 2010 dengan harga sewa per harinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat itu Terdakwa langsung membayar uang sewa selama 6 (enam) hari sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar sebelum Terdakwa membawa mobil tersebut, Terdakwa telah menandatangani surat tanda terima mobil/ perjanjian sewa yang berisi bahwa penyewa bersepakat tidak menggunakan mobil tersebut untuk perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum, bertanggungjawab atas kerusakan dan biaya-biaya yang tak terduga atas kelalaian pengguna, bertanggungjawab terhadap biaya-biaya jika berurusan dengan penegak hukum selama kurun waktu penyewaan, dan penyewa dilarang menyerahkan, menyewakan, menggadaikan mobil tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil.

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima mobil tersebut langsung berangkat ke Kab. Tabalong dan tiba di kota Tanjung sekitar pukul 23.00 Wita dan bermalam di tempat/rumah Sdr. Randono.
10. Bahwa benar pada pagi harinya Kamis tanggal 17 Juni 2010 Terdakwa dan Sdr. Randono dengan menggunakan mobil sewaan tersebut berangkat ke lokasi perkebunan sawit PT. Astra Bina untuk mengecek kondisi medan.
11. Bahwa benar sekira pukul 11.30. Wita Terdakwa dan Sdr. Randono kembali ke rumah Sdr. Randono dan dalam perjalanan pulang, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Yudi lewat HP dan berkata "mas mobil ditukar saja dulu di tempat pak Padrus", Terdakwa jawab "ok sekalian mengembalikan dana pinjaman yang kemarin kita pakai".
12. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa bertemu dengan Sdr. Padrus di Jl. Kembang Kuning, dan setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Sdr. Padrus, selanjutnya Terdakwa menukar mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang Terdakwa bahwa dengan mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi kepada Sdr. Padrus sekaligus Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Yudi berjanji beberapa hari kemudian mobil tersebut akan segera ditebus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Padrus.

13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2010 Terdakwa telah mengembalikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam tersebut kepada Sdr. Sutris yang beralamat di Landasan Ulin selaku pemiliknya.
14. Bahwa benar pada saat jatuh tempo waktu sewa tanggal 24 Juni 2010, mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi H. Ahmad Syarwani belum dapat dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum ditebus oleh Sdr. Yudi di tempat Sdr. Padrus.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa belum bisa mengembalikan mobil tersebut, Terdakwa dihubungi oleh Saksi H. Ahmad Syarwani melalui HP dan menanyakan tentang keberadaan mobil tersebut, Terdakwa berkata bahwa akan menambah sewa sampai awal bulan Juli tahun 2010 namun sampai jatuh tempo sesuai perjanjian, Terdakwa belum juga dapat mengembalikan mobil tersebut karena belum ditebus oleh Sdr. Yudi dan hal tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada Saksi H. Ahmad Syarwani.
16. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2010 Saksi H. Ahmad Syarwani melapor ke kantor Rindam VI/Mulawarman dan menghadap Saksi Jumadiyono selaku Wadan Dodik Bela Negara Rindam VI/Mulawarman.
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi Jumadiyono memanggil Terdakwa dan dipertemukan dengan Saksi H. Ahmad Syarwani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, setelah terjadi kesepakatan selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa mengakui telah menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR dari rental CV. Naila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin sejak tanggal 16 Juni 2010 dan akan dikembalikan serta membayar sisa pembayaran sewanya pada tanggal 24 Juli 2010 sedangkan jumlah uang sewa dihitung per hari selama 38 hari dikali Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dipotong uang muka sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang harus dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan surat pernyataan tersebut ditanda tangani di atas materai oleh Terdakwa dan Saksi H. Ahmad Syarwani dan diketahui oleh Saksi Mayor Inf. Jumadiyono.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencari Sdr. Yudi namun tidak ketemu kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2010 Terdakwa berangkat ke Tanjung menemui Sdr. Padrus untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR tersebut akan tetapi tidak diperbolehkan oleh Sdr. Padrus karena sisa uang gadai yang dibawa Sdr. Yudi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan.

19. Bahwa benar penyerahan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR oleh Terdakwa kepada Sdr. Padrus sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan kepada Sdr. Padrus tidak sepengetahuan dan seijin oleh Saksi H. Ahmad Syarwani selaku pemiliknya.

20. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui sesuai dengan perjanjian sewa yang ditanda tangani oleh Terdakwa, salah satu poin perjanjiannya adalah tidak boleh menyerahkan/ menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik mobil namun Terdakwa tetap lakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan/menggadaikan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR tersebut dengan sengaja kepada Sdr. Padrus karena Terdakwa mengharapkan keuntungan yang lebih besar dari hubungan bisnis antara Terdakwa, Sdr. Yudi dengan pihak perusahaan kelapa sawit PT Astra Bina.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain"

Bahwa yang dimaksud dengan mengaku sebagai milik sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang yang dibawanya atau dikuasainya merupakan hak mutlak si pembawa atau si penguasa, sehingga orang lain akan menganggap bahwa barang yang dibawanya atau dikuasainya adalah milik si pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR kepada Sdr. Padrus sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi kepada Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padrus,
Terdakwa
mengaku
sebagai
pemiliknya.

2. Bahwa benar
atas pengakuan
Terdakwa
tersebut
akhirnya Sdr.
Padrus mau
menerima mobil
Toyota Avanza
warna silver
Nopol DA 7241
TR sebagai
pengganti
mobil Daihatsu
Xenia warna
hitam yang
digadaikan
oleh Terdakwa
kepada Sdr.
Padrus.

3. Bahwa benar
mobil Toyota
Avanza warna
silver Nopol
DA 7241 TR
tersebut bukan
milik Terdakwa
akan tetapi
milik orang
lain dalam hal
ini Saksi H.
Ahmad Syarwani
yang disewa
oleh Terdakwa
berdasarkan
surat tanda
terima
mobil/perjanji
an sewa
tertanggal 16
Juni 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur Ketiga yaitu "mengaku sebagai milik
sendiri barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan
orang lain" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Tetapi yang ada dalam
kekuasanya bukan karena
kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya" adalah kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud "bukan karena kejahatan" berarti barang itu berada ditangannya adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Tindakan "penggelapan" dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR tersebut yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah mobil yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi H. Ahmad Syarwani sebagai pemiliknya pada tanggal 16 Juni 2010 yang rencananya Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi dalam hubungan bisnisnya dengan Sdr. Yudi yang bekerja sama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Astra Bina.
2. Bahwa benar keberadaan mobil Toyota Avanza tersebut pada Terdakwa adalah karena adanya hubungan sewa-menyewa antara Terdakwa dengan Saksi H. Ahmad Syarwani dengan kesadaran bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak sehingga keberadaan kendaran Toyota Avanza tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa secara hukum dianggap sah dan bukan merupakan kejahatan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR kepada Sdr. Padrus sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Padrus dimana mobil Toyota Avanza tersebut disewa oleh Terdakwa dari CV Naila Rental Mobil milik Saksi H. Ahmad Syarwani karena Terdakwa ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari hubungan bisnis Terdakwa dan Sdr. Yudi dengan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit PT Astra Bina dimana Terdakwa dan Sdr. Yudi sanggup menyediakan mobil truk sebagai jasa angkutan pada perusahaan tersebut namun Terdakwa dan Sdr. Yudi kesulitan dana BBM sehingga untuk mengejar keuntungan yang lebih besar Terdakwa dan Sdr. Yudi akhirnya menggadaikan mobil Daihatsu Xenia warna hitam kepada Sdr. Pdrus yang kemudian diganti dengan mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Hi. Ahmad Syarwani.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa selaku prajurit TNI menyadari dan mengetahui berdasarkan aturan disiplin maupun aturan hukum yang berlaku di TNI seorang prajurit tidak boleh berbisnis namun Terdakwa tetap lakukan karena tergiur dengan keuntungan yang besar.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain yaitu saksi H. Ahmad Syarwani selaku pemilik rental karena mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang digunakan oleh Terdakwa selama kurang lebih dua bulan dengan sisa uang sewa kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa dan selain itu mengakibatkan tercemarnya nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa sebagai lembaga pendidikan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidanakan orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Timor-Timor dan mendapatkan satya lencana seroja.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa selaku prajurit TNI yang berdinass di lembaga pendidikan prajurit seharusnya menjadi contoh dalam sikap dan perbuatannya terhadap prajurit yang lain namun sebaliknya malah menjadi contoh yang buruk baik dilingkungan kesatuannya maupun dalam lingkungan masyarakat dimana Terdakwa berada.
4. Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi H. Ahmad Syarwani selaku pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan permohonan Terdakwa beserta alasannya dan dihubungkan dengan fakta persidangan serta hal-hal yang meringankan maka Majelis memandang perlu menurunkan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sebagaimana diktum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

1. Satu lembar STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani.

2). Satu lembar surat tanda terima mobil/perjanjian sewa atas nama M. Syaiful yang membuktikan bahwa Terdakwa benar telah menyewa mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR. di CV. Naila Rental Mobil milik Saksi H. Ahmad Syarwani.

3). Satu lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2010 tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil beserta sisa uang sewa pada tanggal 24 Juli 2010.

4). Satu lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah.

5). Satu lembar surat permohonan pinjam pakai mobil Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR dari Sdr. H. Ahmad Syarwani pada tanggal 17 Desember 2010.

Photo :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar photo kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Nur Yatinah yang disewa oleh Terdakwa dari CV. Naila Rental Mobil milik Saksi H. Ahmad Syarwani.

Barang :

Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani yang kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Padrus sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat satu lembar STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah sebagai bukti surat kelengkapan mobil Toyota Avanza yang disewa oleh Terdakwa kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani, dimana STNK tersebut sebagai kelengkapan surat kepemilikan mobil Toyota Avanza yang pada awalnya disita dari Saksi Hi. Ahmad Syarwani sebagai orang yang menguasai dan memiliki mobil tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat barang bukti tersebut ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi Hi. Ahmad Syarwani.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat poin 2), 3), 4) dan 5 (empat) lembar Photo tersebut sangat berhubungan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta barang-barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Padrus sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang digadaikan oleh Terdakwa dan Sdr. Yudi adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, setelah diteliti dan diperiksa mobil tersebut adalah benar mobil yang disewa oleh Terdakwa dari Saksi Hi. Ahmad Syarwani dan pada awalnya mobil tersebut ada dalam penguasaan Saksi Hi. Ahmad Syarwani selaku pemiliknya sehingga Majelis berpendapat mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR tersebut ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hi. Ahmad Syarwani selaku pemiliknya.

Mengingat : 1. Pasal 372 KUHP.
2. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Terdakwa MUHAMAD SYAIFUL, Pangkat Serma Nrp 578045 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

a). Satu lembar STNK asli mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR.

Dikembalikan kepada Saksi Hi. Ahmad Syarwani.

b). Satu lembar surat tanda terima mobil/perjanjian sewa atas nama M. Syaiful.

c). Satu lembar surat pernyataan tertanggal 23 Juli 2010 tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan mobil beserta sisa uang sewa pada tanggal 24 Juli 2010.

d). Satu lembar foto copy STNK mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Noor Yatinah.

e). Satu lembar surat permohonan pinjam pakai mobil Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR dari Sdr. Hi. Ahmad Syarwani pada tanggal 17 Desember 2010.

Untuk huruf b), c), d) dan e) tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Photo :

4 (empat) lembar photo kendaraan bermotor roda empat Toyota Avanza warna silver jenis minibus Nopol DA 7241 TR atas nama Hj. Nur Yatinah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

Satu unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol DA 7241 TR.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Hi. Ahmad Syarwani.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember`2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Suyanto, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 544973 dan Indra Gunawan, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 636671 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer U. Sukma Arfats, SH. pangkat Mayor Chk NRP 585888, Panitera Rizki Gunturida, SH. pangkat Kapten Chk NRP. 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, SH.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Moch. Suyanto, SH.
Mayor Chk NRP 544973
NRP 636671

Indra Gunawan, SH.
Kapten Chk

Panitera

Rizki Gunturida, SH
Kapten Chk NRP 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)